

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3654/2537

สำนักงาน พลังงานแห่งชาติ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนา ร้อยเอ็ด
ก่อสร้าง กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 600 วรรคแรก
ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

ตามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ระบุว่าถ้างานที่จ้างเกิด
การชำรุดบกพร่องเสียหายขึ้นหลังจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาผู้รับจ้างยังต้อง
รับผิดชอบที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้วย เมื่อปรากฏว่าสิ่ง
ก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างเป็นสิ่งก่อสร้างกับพื้นดินและชำรุดบกพร่องภายใน
5 ปี จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบตามสัญญาและตามระยะเวลาที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 600 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญารับจ้างทำการก่อสร้างคลองส่งน้ำาดาด
คอนกรีตพร้อมอาคารชลประทานสถานีสูบน้ำบ้านกุดเขียวจังหวัดร้อยเอ็ด จำเลยที่ 1
ได้ทำการก่อสร้างคลองส่งน้ำเสร็จและโจทก์ได้ตรวจรับงานแล้ว ต่อมาโจทก์ได้ตรวจ
พบว่าคลองส่งน้ำมีความชำรุดบกพร่อง 10 แห่ง โจทก์ได้แจ้งให้จำเลยที่ 1 แก้ไข

ซ่อมแซมจำเลยที่ 1 ไม่ยอมซ่อมแซม ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหาย 42,110 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 ได้ก่อสร้างถูกต้องตามสัญญาและหลักวิชาการทุกประการ ตามสัญญาก่อสร้างที่จำเลยที่ 1 ทำไว้กับโจทก์ จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบการชำรุดบกพร่องภายใน 1 ปี นับแต่วันส่งมอบงาน ตามฟ้องปรากฏว่าความเสียหายเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2531 ล่วงเลยกำหนดเวลาที่จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์แล้ว จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน 42,110 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ได้ส่งมอบงานให้โจทก์ตรวจรับเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2528 โจทก์ได้ตรวจพบความเสียหายในคดีนี้ วันที่ 18 พฤษภาคม 2531 เกินกำหนด 1 ปี นับแต่วันส่งมอบงาน จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาจ้างข้อ 6 วรรคหนึ่ง นั้น ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างเอกสารหมาย จ.5 ข้อวรรคสอง ได้ระบุไว้ว่า ถ้างานที่จ้างเกิดการชำรุดบกพร่องเสียหายขึ้นหลังจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 600 วรรคแรก บัญญัติไว้ว่า "ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาไซ้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการทำชำรุดบกพร่องเพียงแต่ที่ปรากฏขึ้นภายในปีหนึ่งนับแต่วันส่งมอบ

หรือที่ปรากฏขึ้นภายในห้าปี ถ้าการทำนั้นเป็นสิ่งปลูกสร้างกับพื้นดิน นอกจากเรือน
โรงทำด้วยเครื่องไม้" ฉะนั้นโจทก์และจำเลยทั้งสองจึงต้องผูกพันตามระยะเวลาดัง
กล่าวเมื่อปรากฏว่าสิ่งก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างเอกสารหมายเลข จ.5 เป็นสิ่ง
ก่อสร้างกับพื้นที่ดินและชำรุดบกพร่องภายใน 5 ปี จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบ
สัญญา

พิพากษายืน

(สันติ ทักราล-จเร อำนวยวัฒนา-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ